

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา ๔๕ (๔) แล้ว เห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และได้กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามประการหนึ่ง คือ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล ดังนั้น หากผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลเมื่อใด นายอำเภอก็มีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีถูกพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดราชบุรี โดยศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังโดยหมายศาลที่เรือนจำพิเศษราชบุรี ในการนี้ โดยที่โทษประหารชีวิตนั้นเป็นโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ และต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และแม้ว่าคำพิพากษาของศาลจังหวัดราชบุรีจะยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นสิทธิของบุคคลที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดีอาญาที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวไม่อาจจะนำมาเทียบเคียงกับการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดได้ นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ บัญญัติให้บุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ต้องมีคำพิพากษา



ถึงที่สุด ฉะนั้น เมื่อศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ลงโทษประหารชีวิตผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีต้องถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล จึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และตั้งแต่วันที่ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ดังกล่าวได้ อันเป็นการพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย แม้ภายหลังศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้อง ก็ไม่ทำให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔๐/๒๕๖๓)

๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งกรณีมีพฤติกรรมในทางทุจริต

การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่เกิดกรณีพิพาท แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยบทกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการให้แตกต่างกัน คือ กรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้เป็นกรณีที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง นายอำเภอจึงเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของนายอำเภอที่ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบล และรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงมีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้นายอำเภอออกคำสั่งให้มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งได้ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเฉพาะในส่วนที่ให้อ่อนหลังไปจนถึงวันก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอสังขะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งนายกองการการบริหารส่วนตำบลสะกาด และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลสะกาด ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากมีพฤติการณ์แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ จากกรณีที่ จังหวัดสุรินทร์ได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จำนวน ๖ คน ซึ่งถูกเลิกจ้างขณะที่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด และผู้ร้องไม่มีความผิด โดยกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกพนักงานจ้างมาประชุมแล้ว แจ้งให้ลาออก โดยประสงค์จะจัดจ้างพวกพ้องของตนเองแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่เกิดกรณีพิพาท แล้วเห็นได้ว่า การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจ



หน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยบทกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการให้แตกต่างกัน คือ กรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่ง ดังนั้น กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคำสั่งให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยเมื่อนายอำเภอได้ดำเนินการสอบสวนและปรากฏว่าบุคคลนั้นมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจในการสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวได้ และคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่สุดสำหรับมูลเหตุความผิดในคดีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์ก่อกวนหรือบีบบังคับให้พนักงานจ้างลาออกในระหว่างที่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดและพนักงานจ้างไม่มีความผิด ซึ่งพนักงานจ้างลาออกโดยไม่สมัครใจ โดยประสงค์ที่จะจัดจ้างพวกฟ้องของตนเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมในทางทุจริต อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกด ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกดตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กระบวนการออกคำสั่งพิพากตามคดีนี้ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการสอบสวนฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์เรียกพนักงานจ้างมาประชุมและแจ้งให้ลาออก โดยประสงค์จะจัดจ้างพวกฟ้องของตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกด จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการแสวงหา



ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายให้กับตนเองและผู้อื่น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ใช่ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำดังกล่าวก็ตาม พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวถือเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกดาก ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกดากตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล วินิจฉัยและมีคำสั่งอำเภอสังขะ ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง จึงชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โดยที่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งอันเป็นผลร้ายต่อผู้รับคำสั่งมีผลย้อนหลังกลับไปก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งได้ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งคำสั่งที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกดากลงรับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้น คำสั่งพิพาทเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๒/๒๕๖๔)

๓.๒.๓ กรณีเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

การขอแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ หากได้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามมิให้กระทำโดยเด็ดขาดแต่อย่างใดไม่ตรงกันข้าม กลับเป็นเรื่องที่สามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ เพียงแต่มีข้อยกเว้นว่า ถ้าญัตติ



ร่างข้อบัญญัตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาท้องถิ่นแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๕๕ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับดั้งเดิมในวาระแรกแล้ว จึงมีผลเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการจัดญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งข้อ ๕๕ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ กำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง คือ สามารถแก้ไขร่างข้อบัญญัติโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติฯ ให้มีตัวเลขถูกต้อง จึงหาได้ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่าภายหลังจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้รับหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการหาข้อยุติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ก็ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อพิจารณาต่อไป อันเป็นการดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณา โดยในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเสนอแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติ



ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรูปแบบหนังสือสั่งการกรมการปกครอง และในระหว่างการประชุมได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ โดยไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไม่รับไว้พิจารณา และมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งกรณีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประธานกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งจึงวินิจฉัยชี้ขาดยืนตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นำส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมัยวิสามัญ เป็นการเร่งด่วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้ร่วมกันตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯ ที่เคยพิจารณาในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอให้คณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากร่างเดิมหลายรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจกระทำได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำร่างข้อบัญญัติฯ เดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยืนยันแล้ว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว เห็นได้ว่า การขอแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ หาได้เป็นสิ่งที่ต้องห้าม



มิให้กระทำได้โดยเด็ดขาดแต่อย่างใดไม่ ตรงกันข้าม กลับเป็นเรื่องที่สามารถกระทำเมื่อใดก็ได้ เพียงแต่มีข้อยกเว้นว่า ถ้าผู้ตั้งร่างข้อบัญญัตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาท้องถิ่นแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ วาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมสามารถเสนอใบแทรกขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ที่ตลาดเคลื่อนต่อสภาดังกล่าวได้ และขึ้นอยู่กับที่ประชุมของสภาดังกล่าวว่าจะยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ตามใบแทรกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าที่ประชุมสภาดังกล่าวไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ตามใบแทรก ทั้งได้มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว จึงได้มีการนำข้อขัดแย้งดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งของคณะกรรมการหาข้อยุติ และปรากฏข้อเท็จจริงจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่สามารถพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งได้ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่า ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับจำนวน ๒๔๖,๗๑๔,๙๐๐ บาท จริงหรือไม่ และขอให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้พิจารณาด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งแจ้งต่อประธานกรรมการหาข้อยุติแล้ว โดยยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติให้ตั้งยอดประมาณการรายรับ จำนวน ๒๕๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีตัวเลข ๒๔๖,๗๑๔,๙๐๐ บาท นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดทำใบแทรกขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อขอแก้ไขเป็นจำนวน ๒๕๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว พร้อมทั้งได้ส่งสำเนาใบแทรกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วย ประธานกรรมการหาข้อยุติจึงได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยยืนยันตามร่างข้อบัญญัติฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ แล้วรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการหาข้อยุติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาต่อไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ จึงต้องพึงว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านการวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการหาข้อยุติ นั้น คือ ร่างข้อบัญญัติฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขประมาณการรายรับ จากจำนวน ๒๔๖,๗๑๔,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน



๒๕๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท รวมถึงรายละเอียดย่อยอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวด้วย หาใช้ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับแรก หรือฉบับดั้งเดิมที่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเข้าใจไม่ และโดยที่ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับดั้งเดิมดังกล่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระแรกแล้ว จึงมีผลเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการจัดญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวตามระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูตามข้อ ๕๕ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ที่กำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง คือ สามารถแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถแก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติฯ ให้มีตัวเลขถูกต้องตรงตามที่ปรากฏในใบแทรกดังกล่าวได้ หาได้ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามอำเภอใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกล่าวอ้างไม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการหาข้อยุติดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามใบแทรกดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อพิจารณาต่อไป อันเป็นการดำเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติฯ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว หาได้เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีการฝ่าฝืนโดยไม่เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๖๔)



๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การมีมติให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล

ในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่ง แม้จะพึงได้ว่าประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมน้อยกว่าสามวัน โดยมีได้ระบุเหตุอันรับด่วนที่ทำให้ต้องแจ้งเป็นหนังสือก่อนกำหนด อันเป็นการกระทำที่มีได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่โดยที่การพิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการที่ต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาได้แสดงความเห็นคัดค้านการประชุมว่าไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ว่าการเรียกประชุมของประธานสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาญัตติให้ตนพ้นจากตำแหน่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อกล่าวหาที่ว่า สมาชิกสภาเทศบาลผู้ถูกกล่าวหาได้จองและเช่าพื้นที่จำหน่ายเสื้อผ้ากับเทศบาล แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่จ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่เทศบาล กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ระหว่างเทศบาลกับผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น และหากเทศบาลใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องเรียกค่าเช่าจากผู้ถูกกล่าวหา ก็จะไม่มีการผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่จ่ายค่าเช่าทั่วถึงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเมื่อมีสิทธิมากกว่าประชาชนคนอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการฟ้องเรียกค่าเช่าจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่ามีตำแหน่งหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่เทศบาล รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดตามข้อกล่าวหาข้างต้นอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีความประพฤติในทางที่จะนำมา

ซึ่งความเสียหายหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการเสียหายประโยชน์ของสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่สภาเทศบาลมีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สภาเทศบาลตำบลขามเรียง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง กรณีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงจำนวน ๖ คน เข้าชื่อเสนอญัตติถอดถอนผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้จงและตกลงเช่าพื้นที่ขายเสื้อผ้าในช่วงที่มิจานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ กับเทศบาลตำบลขามเรียง แต่ไม่ชำระค่าเช่าให้แก่เทศบาลตำบลขามเรียง อันเป็นการใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบงำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงคนอื่น ๆ เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมการประชุมจากประธานสภาเทศบาลตำบลขามเรียงล่วงหน้าก่อนวันเปิดสมัยประชุมน้อยกว่า ๓ วัน ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๒ ประกอบกับข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประธานสภาท้องถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย ทั้งนี้ ตาม ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าประธานสภาเทศบาลตำบลขามเรียงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงทุกคนเพื่อเชิญเข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙ นาฬิกา อันเป็นการประชุมสามัญตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีและสมาชิกสภาเทศบาล



ตำบลขามเรียงคนอื่น ๆ ได้รับหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อนับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงคนอื่น ๆ ได้รับหนังสือเชิญประชุมถึงวันประชุมเป็นระยะเวลาก่อนวันประชุมเพียง ๒ วัน และในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวก็มีได้รับเหตุอันรีบด่วนที่ทำให้ต้องแจ้งเป็นหนังสือก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมน้อยกว่า ๓ วัน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีความจำเป็นรีบด่วน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพิจารณาญาติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการที่ต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการ แต่เมื่อพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียงสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นคัดค้านการประชุมว่าไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างว่าการเรียกประชุมของประธานสภาเทศบาลตำบลขามเรียงเพื่อพิจารณาญาติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ อันเป็นเหตุให้การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อกล่าวหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจงและเช่าพื้นที่ขายสินค้ากับเทศบาลตำบลขามเรียง ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้ชำระค่าเช่า ทำให้ประชาชนที่เช่าพื้นที่เดียวกันท้วงติงและมีคำถามว่า เหตุใดผู้ฟ้องคดีไม่ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่เทศบาลตำบลขามเรียง ผู้ฟ้องคดีมีอภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนคนอื่น ๆ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง เหมือนกับว่าสมาชิกสภาเทศบาลขามเรียงทั้งหมดยอมรับหรือเห็นชอบด้วย นั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ระหว่างเทศบาลตำบลขามเรียงกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเทศบาลตำบลขามเรียงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องเรียกค่าเช่าจากผู้ฟ้องคดีได้ และหากเทศบาลตำบลขามเรียงใช้สิทธิดังกล่าว ก็จะไม่มีการตั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ไม่มีการดำเนินการฟ้องเรียกค่าเช่าจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นั้น เมื่อพิจารณารายงานการประชุมผู้ถูกฟ้องคดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว ไม่มีข้อความใดที่หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีตำแหน่งหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่เทศบาลตำบลขามเรียง รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี



มีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหาข้างต้นอันนำมาซึ่งความเสียหายหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือเสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติ ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการ เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้มีผล ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มามีมติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตาม คำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๐/๒๕๖๔)

๓.๓.๒ การประชุมสภาเทศบาล

องค์การเทศบาลประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตเทศบาลและมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้แทน ทั้งจากฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารท้องถิ่นดำเนินการไปโดยมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกนั้น ย่อมเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นโดยแท้ ซึ่งฝ่ายบริหารไม่อาจ เข้าไปก้าวก้าวได้ และโดยที่สภาเทศบาลมีลักษณะเป็นองค์กรกลุ่ม การดำเนินกิจการ ของสภาเทศบาลจึงต้องอาศัยการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและการลงมติเป็นสำคัญ กฎหมายจึงกำหนดให้มีประธานสภาเทศบาล และกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีปกติ ให้ประธานสภาเทศบาลมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลและเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว แต่ในกรณีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ หรือในกรณีที่ยังไม่มีประธาน สภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการประชุม สภาเทศบาลในกรณีพิเศษ นั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับ ดูแลเทศบาลมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลได้ ส่วนนายกเทศมนตรีซึ่งมีอำนาจ หน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลไม่มีกฎหมายและระเบียบใดให้มีอำนาจเรียกและ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลได้ ทั้งนี้ หากนายกเทศมนตรีเห็นว่าประธานสภาเทศบาล



บายเบี่ยงไม่ยอมเรียกประชุมสภาเทศบาลหรือมีข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจมีการประชุมสภาเทศบาลได้ อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว นายกเทศมนตรีก็ชอบที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเรียกประชุมสภาเทศบาลได้ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีเรียกและดำเนินการประชุมสภาเทศบาล จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้า ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบางคล้า ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า พร้อมกับมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางคล้า เห็นว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางคล้า ครั้งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีหนังสือเรียกประชุมสภาโดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการเรียกประชุมสภา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมติผลการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

องค์การเทศบาลประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตเทศบาลและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารท้องถิ่นดำเนินการไปโดยมีประสิทธิภาพ



ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกนั้น ย่อมเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นโดยแท้ ซึ่งฝ่ายบริหารไม่อาจเข้าไปก้าวกาลังได้ และโดยที่สภาเทศบาลมีลักษณะเป็นองค์กรกลุ่ม การดำเนินกิจการของสภาเทศบาลจึงต้องอาศัยการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและการลงมติเป็นสำคัญ กฎหมายจึงกำหนดให้มีประธานสภาเทศบาลและกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีปกติ ให้ประธานสภาเทศบาลมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลและเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ หรือในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็น การประชุมสภาเทศบาลในกรณีพิเศษ นั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผู้กำกับดูแลเทศบาลมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลได้ ส่วนนายกเทศมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ บริหารกิจการของเทศบาลไม่มีกฎหมายและระเบียบใดให้มีอำนาจเรียกและดำเนินการประชุม สภาเทศบาลได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าซึ่งได้รับการคัดเลือก จากสภาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีได้อยู่ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญ สภาเทศบาลตำบลบางคล้า จึงไม่อาจดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้ง เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางคล้า แทนกรรมการชุดเดิมโดยการประชุมในสมัยสามัญได้ อย่างไรก็ตาม การริเริ่มคัดเลือกและเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง แต่งตั้งนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลบางคล้า มิใช่อำนาจหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๓๓๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็กำหนด เพียงแนวปฏิบัติให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม อันมิใช่ การประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม สภาท้องถิ่นขึ้นใหม่แต่อย่างใด และไม่มีข้อความตอนใดที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจ เรียกประชุมสภาท้องถิ่นได้ เมื่ออำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นการเฉพาะว่าเป็นอำนาจของประธานสภาเทศบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจึงไม่อาจยกหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ขึ้นอ้างเพื่อให้ตนมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางคล้าได้ ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีบายเบี่ยงไม่ยอมเรียกประชุมสภาเทศบาลหรือมีข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจมีการประชุม



สภาเทศบาลตำบลบางคล้าได้ อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิงเตราใช้อำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางคล้า อีกทั้งอาจขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิงเตราเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเนื่องจากละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้าที่ ๖๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในส่วนที่แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในส่วนที่แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๖๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๖๐/๒๕๖๓)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

๓.๔.๑ กรณีเกี่ยวกับการควบคุมตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร

เจตนารมณ์ของข้อ ๓ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดตลาดนัดย่านพหลโยธิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ค้ารายใดได้รับสิทธิเกินสองแผงค้า นั้น เพื่อที่จะให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาค้าขายในตลาดนัด และไม่ประสงค์ที่จะให้มีการจับจองแผงค้าไว้เพื่อแสวงหากำไร โดยผู้จับจองมิได้ประกอบการค้าจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ได้เข้าครอบครองแผงค้าคนละสองแผงค้า แต่ได้โอนสิทธิแผงค้าทั้งสองแผงค้าของตนให้แก่ผู้ค้ารายอื่นไปแล้ว กรณีดังกล่าวจึงเป็นการสละสิทธิในแผงค้าทั้งสองแผงและถือเป็น



การคืนแผงค้าของตนทั้งสองแผงค้าให้แก่ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้บุคคลอื่นผู้รับโอน (ชื่อ) สิทธิในแผงค้านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ จึงไม่อาจเรียกร้องให้มีการจัดแผงค้าให้ตนคนละสองแผงค้าได้อีก

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ประกอบกิจการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบให้แก่ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเช้า ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะทำการปรับปรุงตลาดนัดจตุจักรจากเดิมเป็นหลังคาเต็นท์ผ้าใบ เปลี่ยนเป็นอาคารกึ่งถาวร ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างแผงค้ากึ่งถาวรโครงการ ๕ ได้มีการสำรวจรายชื่อผู้ค้าตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ทะเบียนผู้ค้าชั่วคราวบริเวณตั้งแต่ประตูชอยกลาง ๑ ถึงประตู ๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ เป็นผู้ค้าชั่วคราวในลำดับที่ ๑๓๗ และลำดับที่ ๑๔๐ ตามลำดับ แต่เมื่อจะดำเนินการก่อสร้างปรากฏว่าขนาดของแผงค้าที่ก่อสร้างใหม่มีเนื้อที่ลดลงจากเดิม จึงมีการจำกัดจำนวนการได้สิทธิในแผงค้าให้ได้สิทธิไม่เกินคนละ ๒ แผงค้า ต่อมา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเข้าไปทำการค้าได้ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ผู้ค้าเข้าทำการค้าขายในแผงค้าที่กำหนดโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้สิทธิแผงค้าเลขที่ ๑๖๖ และเลขที่ ๑๗๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ อ้างว่าได้สิทธิแผงค้าเลขที่ ๒๔๙ และเลขที่ ๒๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ไม่สามารถเข้าทำการค้าได้ เนื่องจากมีผู้ครอบครองแผงค้าดังกล่าวแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจัดแผงค้าให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดตลาดนัดย่านพหลโยธิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ค้ารายใดได้รับสิทธิเกิน ๒ แผงค้า ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาค้าขายในตลาดนัด และไม่ประสงค์ที่จะให้มีการจับจองแผงค้าไว้เพื่อแสวงหากำไร โดยผู้จับจองมิได้ประกอบการค้าจริง ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ เคยเป็นผู้ได้รับการจัดสรรแผงค้าโดยชอบจริงดังอ้าง การเยยวยาแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าครอบครองแผงค้าตามที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ ย่อมทำได้ด้วยการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่จัดแผงค้าให้เข้าทำการค้าขายได้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ มิได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย



จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างไรก็ดี อีกทั้ง ยังปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิแพ่งค่าเลขที่ ๑๐๓ และเลขที่ ๑๑๕ โครงการ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นอันดับแรก ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๔ ได้โอนสิทธิให้นางสาว ต. ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ มีชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิแพ่งค่าเลขที่ ๒๔๙ และเลขที่ ๒๕๐ โครงการ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นอันดับแรก ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ได้โอนสิทธิให้แก่นางสาว อ. ซึ่งปัจจุบันเป็นของนางสาว ว. ซึ่งการโอน (ขาย) สิทธิดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ถือเป็นการคืนแพ่งค่าของตนทั้งสองแพ่งค่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับบุคคลอื่นผู้รับโอน (ซื้อ) สิทธิในแพ่งค่านั้น อันถือเป็นการสละสิทธิในแพ่งค่าของตนทั้งสองแพ่งค่าที่ได้รับมอบการครอบครองแพ่งค่าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ จึงไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดแพ่งค่าให้ตนคนละสองแพ่งค่าได้อีก เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙/๒๕๖๔)

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๑๐๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แม้จะมีอำนาจที่จะกำหนด คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสม แต่โดยที่การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกนั้นเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น บัญญัติรับรองไว้ จึงจะกระทำได้เท่าที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น คณะกรรมการคัดเลือก ย่อมไม่อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นที่มา แห่งอำนาจกำหนดไว้ได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้มีประกาศคณะกรรมการ คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิคัดเลือก ในข้อ ๒ ดังนี้ ...๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย อันเป็นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงครามฯ กำหนด ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะข้อ ๒.๗ ข้างต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้มีมติเห็นชอบให้ปรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นระดับ ๘ และให้สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยวิธีการคัดเลือก ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ระยะเวลาในการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือก หลังจากนั้น ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกตามข้อ ๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากตรวจสอบพบว่ากระบวนการดำเนินการทางวินัยกรณีดังกล่าวไม่ครบถ้วนในขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อาจทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจวินิจฉัยกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิสมัครรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

